

1500410-88.2021.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Miracatu

Foro: Foro de Miracatu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Como se não bastasse, WILLIAN é acusado de tráfico de drogas também nos Autos no.1500226-35, da 2a. Vara local, porque, segundo a denúncia do Ministério Público, em 10. de outubro de 2020, ele trazia consigo 2 porções de maconha para fins de tráfico.

Veja-se, então, que, já de longa data, WILLIAN atua no comércio de entorpecentes, não tendo qualquer sentido a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miracatu

Foro de Miracatu

1ª Vara

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 50, Miracatu - SP - cep 11850-000

1500410-88.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500410-88.2021.8.26.0570

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

WILLIAN RICARDO SOARES TREVISANI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

WILLIAN RICARDO SOARES TREVISANI, qualificado a fls.8, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 26 de novembro de 2021, por volta das 22h30min., na Rua Ataulfo Alves, próximo ao no.90, no bairro Vila Kamait, nesta cidade e Comarca de Miracatu, trazia consigo, para fins de tráfico, 33 porções de cocaína, 24 pedras de crack e 24 porções e maconha, substâncias entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se, nas fases da persecução criminal, que, na data dos fatos, o acusado trazia consigo o entorpecente na via pública e, ao notar a presença de policiais, empreendeu fuga, sendo, entretanto, perseguido e alcançado. Em revista pessoal, os policiais localizaram a droga com o acusado.

Na ocasião, WILLIAN foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (fls.1/2).

Às fls.11/12 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão das drogas. O laudo do exame químico toxicológico foi encartado às fls.106/109.

A denúncia foi oferecida às fls.99/101. O acusado apresentou defesa preliminar a fls.110. A denúncia foi recebida (fls.115).

Em audiência foram ouvidos: Carlos Eduardo da Silva Filho, Rafael Peniche Neto e WILLIAN RICARDO SOARES TREVISANI.

As partes realizaram os debates orais.

É relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos, os policiais Carlos e Rafael afirmaram que, na data dos fatos, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado na via pública, portando uma sacola. Disseram que ele empreendeu fuga quando viu a Polícia, motivo pelo qual decidiram persegui-lo. Afirmaram que o detiveram e que com ele apreenderam as drogas mencionadas na denúncia.

Os policiais ressaltaram que o local é conhecido ponto de venda de drogas e que WILLIAN lhes contou que imaginava estar procurado pela Justiça e, por isso, vendia drogas para obter dinheiro para fugir.

Afirmaram que, na sacola, havia maconha, crack e cocaína.

Interrogado, o acusado afirmou que, dois dias antes, policiais estiveram em sua casa e apreenderam dinamite. Disse que, na data dos fatos, foi ao local dos fatos para comprar drogas. Afirmou que viu os policiais e que correu porque tinha duas porções de maconha. Contou que os policiais disseram que o liberariam, mas que o colocaram na viatura. Disse que viu os policiais conversando com o traficante no local e que, logo após, outra viatura chegou ao local. Afirmou que a droga apreendida não lhe pertencia e que não vende entorpecente. Disse que imaginou que estivesse sendo preso por causa das dinamites que estavam em sua casa e que só tomou conhecimento de que foi acusado de tráfico de drogas na Delegacia.

A versão do acusado é nitidamente mentirosa.

Veja-se que, como relatado por ele próprio e pelos policiais, no dia 24 de novembro, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais localizaram, na casa do acusado, 9 Kg de maconha e artefatos explosivos, consistentes em 8 bisnagas de emulsão encartuchadas, objetos que são comumente empregados na explosão de carro-forte e caixa eletrônico. O fato é objeto dos Autos no.1500425-23.2021, da 2a. Vara local e o WILLIAN encontra-se preso também por aquele feito.

Como se não bastasse, WILLIAN é acusado de tráfico de drogas também nos Autos no.1500226-35, da 2a. Vara local, porque, segundo a denúncia do Ministério Público, em 10. de outubro de 2020, ele trazia consigo 2 porções de maconha para fins de tráfico.

Veja-se, então, que, já de longa data, WILLIAN atua no comércio de entorpecentes, não tendo qualquer sentido a versão dele, de que os policiais quiseram prejudica-lo e que pegaram a droga de outro traficante para lhe imputar a propriedade.

Os policiais, ademais, foram uníssomos em suas versões, afirmando que o acusado estava em ponto de venda de drogas e que trazia consigo uma sacola, que,

posteriormente, soube-se que continha drogas.

Ademais, a droga foi efetivamente apreendida e periciada. No laudo de fls.106/109, o perito constatou que as substâncias apreendidas era cocaína, crack e maconha.

Assim, as versões consistentes dos policiais, somadas à apreensão de droga e aos antecedentes do acusado deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Porte de drogas para uso pessoal. Impossibilidade da desclassificação visada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento correto. Regime fechado único possível (Lei nº 11.464/2007). Inviabilidade de concessão de 'sursis'. Apelo improvido. (TJSP - 0069001-39.2011.8.26.0050 - Apelação - Relator: Luis Soares de Mello - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 13/11/2012 - Data de registro: 27/11/2012 - Outros números: 690013920118260050)

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei no.11.343/06, não era elevada a quantidade de droga apreendida>

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade do agente.

Quanto à conduta social, os feitos criminais acima mencionados deixam claro que o acusado faz do crime seu meio de vida e que não

Nos termos do artigo 59, o réu ostenta duas condenações anteriores: uma por tráfico de drogas e outra por lesão corporal no âmbito doméstico. Assim, é reincidente e tem maus antecedentes.

Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Assim, ante a péssima conduta social e os maus antecedentes, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal – 5 anos de reclusão – o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão.

O réu é reincidente, pelo que aumento de mais 1/6 a pena, o que perfaz 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão..

Não há circunstâncias atenuantes.

Diante da reincidência específica, deixo de conceder o redutor e aplico ao agente o regime fechado.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 43, combinado com o artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, pelas razões acima expostas, em 1/6 acima do mínimo legal – 500 dias-multa, o que perfaz 583 dias-multa. Aumento-a de mais 1/6, o que perfaz 680 dias-multa. Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO WILLIAN RICARDO SOARES TREVISANI à pena de 6 ANOS, 9 MESES e 20 DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado. Ele já deixou claro que não procurará ocupação lícita e que continuará a colocar a sociedade em risco.

P.I.C.

Miracatu, 01 de julho de 2022.